

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6598/2544

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
สว่างแดนดิน

นาย ไมตรี รักษาวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 268 วรรคสอง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 มิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ แม้การกระทำความผิดต่างวาระกันจะต้องกระทำความผิดหลายกรรมก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าในวันเดียวกันหรือวาระเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันจะเป็นความผิดหลายกรรมไม่ได้ จำเลยได้ปลอมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันเป็นเอกสารสิทธิด้วยการแก้ไขตัวเลขจำนวนเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าที่แท้จริงให้เพิ่มขึ้นจำนวน 39 ฉบับ ซึ่งใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษีปลอมดังกล่าวเป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้าต่างรายกัน แล้วจำเลยใช้เอกสารที่ทำปลอมขึ้นทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้ง 39 ราย เป็นเหตุให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้ง 39 ราย หลงเชื่อยอมจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยแล้วจำเลยนำส่วนที่เกินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต แม้จะไม่ได้ระบุว่าการกระทำความผิดฐานใดกระทำในวันเวลาใดแต่ทันทีที่จำเลยปลอมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีฉบับหนึ่งก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิสำเร็จแล้ว เพราะโดยสภาพของการกระทำ การกระทำของจำเลยแยกออกจากกันได้ จึงเป็นความผิดหลายกรรมรวม 39 กระทั่งเมื่อจำเลยนำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ทำปลอมขึ้นดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้า

ทั้ง 39 รายจึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นความผิดหลายกรรมรวม 39 กระทั่งเช่นกัน เมื่อจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารสิทธิดังกล่าวแล้วใช้เอกสารสิทธิที่ จำเลยปลอมขึ้น จึงต้องลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมในแต่ละกระทงตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง รวม 39 กระทง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้มีชื่อผู้ได้รับการประมูลเก็บเงินค่าใช้ ภาระแสไฟฟ้าและมีหน้าที่รับใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษีของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค แล้วนำไปเรียกเก็บเงินค่าใช้ภาระแสไฟฟ้าจากประชาชนในเขตหมู่บ้าน นาจารย์ ตำบลหนองสนมอำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร ในเดือนกรกฎาคม 2542 ตามจำนวนที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีดังกล่าวเพื่อรวบรวมส่งให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลย ปลอมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันเป็น เอกสารสิทธิโดยแก้ตัวเลขจำนวนเงินในช่อง "รวมเงินทั้งสิ้น" ของใบเสร็จรับเงินและ ใบกำกับภาษีฉบับเลขที่ ญ 3654473 และ ฉบับเลขที่ ญ 3654458 ซึ่งออกเพื่อเรียก เก็บเงินค่าใช้ภาระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายจัดแจ้ง เสมอพิทักษ์ ผู้ ใช้ภาระแสไฟฟ้าจาก "295 บาท 23 สตางค์" เป็น "334 บาท 23 สตางค์" และแก้ไข จาก "450 บาท 17 สตางค์" เป็น "650 บาท 17 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654489 ซึ่ง ออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้ภาระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายทรงศักดิ์ สมจันทร์ ผู้ใช้ภาระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "256 บาท 96 สตางค์" เป็น "286 บาท 96 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654493 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้ภาระแสไฟฟ้าในเดือน กรกฎาคม 2542 จากนายเปโต โพธิ์ผลหรือโพธิ์ผลผู้ใช้ภาระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "97 บาท 81 สตางค์" เป็น "137 บาท 81 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654541 ซึ่งออกเพื่อ

เรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางบัวผัน โพธิมล ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "39 บาท 18 สตางค์" เป็น "69 บาท 18 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654538 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายโมกลทิพ ไตรวงศ์ย่อย ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "55 บาท 05 สตางค์" เป็น "88 บาท 05 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654457 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายคำวาล ออาจหาญ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "78 บาท 94 สตางค์" เป็น "98 บาท 94 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654451 ซึ่งออกเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางรวีวรรณ โพธิมล ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "136 บาท 69 สตางค์" เป็น "156 บาท 69 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654454 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายชัยศรี พรหมส่วน ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "130 บาท 71 สตางค์" เป็น "159 บาท 71 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654446 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางวาริ จัดแพนล่า ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "20 บาท 78 สตางค์" เป็น "38 บาท 78 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654409 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายลำพูน โคตรภูธร ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "45 บาท 51 สตางค์" เป็น "75 บาท 51 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654503 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางบำเพ็ญ เคนทะชาลี ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "74 บาท 96 สตางค์" เป็น "94 บาท 96 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654497 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางมารี ชำนาญฤทธิ์ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "90 บาท 90 สตางค์" เป็น "126 บาท 90 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654411 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางจริยา โพธิมลหรือโพธิบาล ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "65 บาท 01 สตางค์" เป็น "95 บาท 01 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654485 ซึ่งออกเพื่อ

เรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายศักดิ์ดา เสมอ
พิทักษ์ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้ไขจาก "122 บาท 76 สตางค์" เป็น "168 บาท 76
สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654412 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือน
กรกฎาคม 2542 จากนายประสิทธิ์ จิตโสม ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "34 บาท 43
สตางค์" เป็น "54 บาท 43 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654372 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงิน
ค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายอำนาจ อ่อนเขียว ผู้ใช้กระแส
ไฟฟ้า แก้ไขจาก "272 บาท 70 สตางค์" เป็น "372 บาท 70 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ
3654370 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จาก
นายเหรียญทอง โพธิ์มลหรือโพธิ์มลผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "12 บาท 60
สตางค์" เป็น "22 บาท 60 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654376 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงิน
ค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายสมคิดทิพย์มาตย์ ผู้ใช้กระแส
ไฟฟ้า แก้ไขจาก "10 บาท 39 สตางค์" เป็น "40 บาท 39 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ
3654408 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จาก
นายภาวิ ศรีวงศ์ษา ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "45 บาท 51 สตางค์" เป็น "75 บาท
51 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654367 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าใน
เดือนกรกฎาคม 2542 จากนายรักเลห์ เสมอพิทักษ์ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "203
บาท 70 สตางค์" เป็น "297 บาท 70 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654433 ซึ่งออกเพื่อ
เรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางประยูร โพธิ์มล ผู้ใช้
กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "76 บาท 97 สตางค์" เป็น "96 บาท 97 สตางค์" ฉบับเลขที่
ญ 3654432 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542
จากนางสีดา โพธิ์มล ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "102 บาท 84 สตางค์" เป็น "136
บาท 84 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654416 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้า
ในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายนดพิชัย ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้ไขจาก "207 บาท
88 สตางค์" เป็น "267 บาท 88 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654435 ซึ่งออกเพื่อเรียก

เก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายบัวแก้ว มุงคุณผู้ใช้
กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก "76 บาท 97 สตางค์" เป็น "106 บาท 97 สตางค์" ฉบับเลขที่
ญ 3654380 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542
จากนายสุรัตน์ ไตรวงศ์ย่อยผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก "28 บาท 65 สตางค์" เป็น
"48 บาท 65 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654378 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแส
ไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายสามัคคี สมแสน ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก
"102 บาท 84 สตางค์" เป็น "162 บาท 84 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654363 ซึ่งออก
เพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายบุญพันธ์ มะลิ
พงศ์ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้อไขจาก "24 บาท 72 สตางค์" เป็น "64 บาท 72 สตางค์"
ฉบับเลขที่ ญ 3654366 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือน
กรกฎาคม 2542 จากนายห้วนหรือห้วน พรหมแสง ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้อไขจาก "96
บาท 87 สตางค์" เป็น "126 บาท 87 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654543 ซึ่งออกเพื่อ
เรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายนิรันดร์ สัพโส ผู้ใช้
กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก "18 บาท 16 สตางค์" เป็น "28 บาท 16 สตางค์" ฉบับเลขที่
ญ 3654386 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542
จากนางทองจันทร์สัพโส ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก "59 บาท 03 สตางค์" เป็น "89
บาท 03 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654535 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้า
ในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายหนูไทย ไตรวงศ์ย่อย ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก
"68 บาท 99 สตางค์" เป็น "92 บาท 99 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654377 ซึ่งออก
เพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายคำปัน หงคำ ผู้
ใช้กระแสไฟฟ้า แก้อไขจาก "17 บาท 06 สตางค์" เป็น "27 บาท 06 สตางค์" ฉบับเลข
ที่ ญ 3654425 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542
จากนายสมพรโพธิมล ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าแก้อไขจาก "17 บาท 06 สตางค์" เป็น "27
บาท 06 สตางค์" ฉบับเลขที่ ญ 3654428 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้า

ในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายสำราญธิวัเต ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก๊วจาก "36 บาท 02 สตางค์" เป็น "56 บาท 02 สตางค์" ฉบับเลขที่ ณ 3654418 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางฉวีวรรณชิตรัตน์ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก๊วจาก "146 บาท 64 สตางค์" เป็น "178 บาท 64 สตางค์" ฉบับเลขที่ ณ 3654442 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายพยักวงศ์โอษฐ์ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก๊วจาก "128 บาท 72 สตางค์" เป็น "188 บาท 72 สตางค์" ฉบับเลขที่ ณ 3654448 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนายสีพยอม คำปิตะ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก๊วจาก "96 บาท 87 สตางค์" เป็น "116 บาท 87 สตางค์" ฉบับเลขที่ ณ 3654440 ซึ่งออกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2542 จากนางสาว สุวรรณชัยรบ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า แก๊วจาก "14 บาท 83 สตางค์" เป็น "18 บาท 83 สตางค์" ทั้งนี้เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่พบเห็นใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษีดังกล่าวหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารสิทธิที่แท้จริงที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นเงินตามจำนวนที่จำเลยแก๊วขึ้นแต่ละฉบับ แล้วจำเลยนำเอกสารสิทธิที่จำเลยปลอมขึ้นไปใช้อ้างแสดงต่อผู้ใช้กระแสไฟฟ้าดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าหลงเชื่อจึงยอมจ่ายเงินตามจำนวนที่จำเลยปลอมขึ้นดังกล่าวให้แก่จำเลยไป แล้วจำเลยนำเงินส่วนที่เกินจากค่ากระแสไฟฟ้าที่แท้จริงที่รับมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยโดยทุจริต โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้กระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้มีชื่อซึ่งรับการประมูลให้เก็บเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าและประชาชนเหตุทั้งหมดเกิดที่ตำบลหนองสนม อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนครขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก (ที่ฎีกา มาตรา 265 และ มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 265 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 265 ตาม มาตรา 268 วรรคสอง) ความผิดที่จำเลยกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 39 กระทง รวมเป็นจำคุก 234 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 117 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 กระทงหนึ่ง และมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 265 อีกกระทงหนึ่ง ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วย มาตรา 265 แต่กระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง จำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 บัญญัติถึงการกระทำความผิดหลายกรรม มิได้บัญญัติว่าการกระทำความผิดหลายกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในวาระเดียวกันไม่ได้ จริงอยู่ถ้ากระทำความผิดต่างวาระกัน จะต้องกระทำความผิดหลายกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่า

ว่า ในวันเดียวกันหรือวาระเดียวกันหรือต่อเนื่องในคราวเดียวกันจะเป็นความผิดหลายกรรมไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามฟ้องโจทก์บรรยายไว้ชัดเจนว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน โดยแยกกระทงเรียงเป็นลำดับข้อรวม 39 กระทง มีใจความว่าจำเลยได้ปลอมใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าและใบกำกับภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันเป็นเอกสารสิทธิด้วยการแก้ไขตัวเลขจำนวนเงินค่าใช้กระแสไฟฟ้าที่แท้จริงให้เพิ่มขึ้นจำนวน 39 ฉบับ ซึ่งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ปลอมดังกล่าวเป็นผู้ใช้กระแสไฟฟ้าต่างรายกัน แล้วจำเลยใช้เอกสารที่ทำปลอมขึ้นทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้ง 39 ราย เป็นเหตุให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้ง 39 รายหลงเชื่อจึงยอมจ่ายเงินตามจำนวนที่จำเลยทำปลอมขึ้นให้แก่จำเลย แล้วจำเลยนำเงินส่วนที่เกินจากค่ากระแสไฟฟ้าที่แท้จริงที่รับมานำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยโดยทุจริต แม้ตามฟ้องโจทก์บรรยายว่าจำเลยกระทำความผิดระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2542 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2542 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด โดยไม่ได้ระบุว่าการกระทำผิดฐานใดกระทำในวันเวลาใดก็ตามในทันทีที่จำเลยปลอมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีฉบับหนึ่งก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิสำเร็จแล้ว เพราะโดยสภาพของการกระทำจำเลยต้องแก้ไขจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีดังกล่าวที่ละฉบับ การกระทำของจำเลยแยกออกจากกันได้ จึงเป็นความผิดหลายกรรมรวม 39 กระทง เมื่อจำเลยนำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีที่ทำปลอมขึ้นดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้ง 39 ราย จึงเป็นความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นความผิดหลายกรรมรวม 39 กระทงเช่นกัน แต่เมื่อจำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารสิทธิดังกล่าวแล้วใช้เอกสารปลอมที่จำเลยปลอมขึ้น จึงต้องลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมในแต่ละกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง รวม 39 กระทง ศาลชั้นต้นพิพากษาชอบแล้วที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และลงโทษ

จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง เพียงกระทงเดียว "ไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุพรรณ บัญญุบล-สายันต์ สุรสมภพ-พิชิต คำแฝง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>